رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٤٠٨ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٨٧٠ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/٢هـ

الموضوعات

صحة - مؤسسات صحية خاصة - قرارات لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة - غرامة مالية - تشغيل تخصص طبي دون ترخيص - الترخيص بتشغيل المؤسسة الصحية - تجديد الترخيص - عدم بيان التخصصات الطبية - استصحاب التخصصات الطبية قبل تجديد الترخيص - العمل بالقرينة - انتفاء المخالفة - أركان القرار الإداري - تعريف ركن السبب - عيب السبب.

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ لقيام مؤسسته الصحية بتشغيل مركز فحص العمالة قبل الحصول على ترخيص - الثابت سبق صدور ترخيص بتشغيل مؤسسة المدعي، وتضمُّنه التخصصات الطبية المرخص بها، ومنها مركز فحص العمالة، ثم تتابع تجديد الترخيص دون بيان التخصصات الطبية المرخص بها؛ مما يتعين معه اعتبار التخصصات الطبية المضمّنة في الترخيص الأول واستصحابها على التراخيص التالية - قيام نظام (إفادة) التابع للمدعى عليها باعتماد مركز فحص العمالة لمؤسسة المدعي إلكترونياً ودون مطالبة المدعي بتصريح إضافي؛ مما يُرجّح شمول ترخيص مؤسسة المدعي لمركز فحص العمالة - تعيب القرار محل الدعوى بعيب السبب - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (الأصل بقاء ما كان على ما كان).
- القاعدة الفقهية: (ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه).

الوَقَائِع

تتلخص الوقائع بما يفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى في تاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢هـ وحاصل ما فيها أنه يملك مجمع (...) الطبي بمحافظة الخرمة، وقد صدر بحقه قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة الطائف رقم (١٤٠١-١٤٤١هـ) وتاريخ ١٤٤١/٨/٨هـ المتضمن معاقبته بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال وذلك بسبب عمل مركز فحص العمالة بالمجمع وإجرائه عدداً من الفحوصات قبل الحصول على تصريح بذلك، وهو ما اعتبرته اللجنة مخالفةً لأحكام المادة (١٥) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة. وأضاف المدعي أن مركز فحص العمالة مرخصٌ ضمن الترخيص العام الممنوح للمجمع برقم (٢٧١٠٢٠١٢٠١٢١٠٠٠١) وتاريخ ١٤٢٣/١٢/١٦هـ، وأن هذا الترخيص جُدد بتخصصاته السابقة عدة مرات، آخرها يبدأ بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٤هـ وينتهي بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٦هـ، وخلال هذه المدة التي تزيد على (١٧) سنة كان مركز فحص العمالة يباشر عمله ويقدم خدماته، ويتلقى التعاميم الخاصة بمراقبة

الخدمة، ويرسل الإحصائيات الشهرية للطب الوقائي، كما أنه معتمد ومرتبط بالنظام الإلكتروني (إفادة) التابع للشؤون الصحية، والذي يختص بمشاركة المعلومات والتقارير الطبية مع الجوازات والبلديات وغيرها من الجهات الحكومية، وكل ذلك دون ملاحظة أو تنبيه على إصدار ترخيص مستقل لمركز فحص العمالة، وختم صحيفته بطلب إلغاء القرار المشار إليه، موضحاً أن لجنة النظر في المخالفات أصدرت قبله قراراً يقضي بالإغلاق التحفظي إلى حين استكمال إجراءات الترخيص المستقل للمركز، وأنه التزم بذلك حتى صدر الترخيص المستقل في ١٤٤١/٥/٣هـ.

وبعد قيد الدعوى قضيةً، أحيلت إلى هذه الدائرة، فباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر جلساتها، وفيها قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً جوابيةً تضمنت: أن المادة (٥/١٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة نصت على: "يلزم الحصول على موافقة الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة لإضافة أي من الأنشطة التالية وفقاً للشروط والمتطلبات الفنية الملحقة باللائحة: أ-فحص العمالة الوافدة وعمال الأغذية في المستشفيات والمجمعات الطبية"، وقد خالف المدعي ذلك بإجراء الفحوصات الطبية قبل الحصول على الترخيص، وأما الترخيص الإضافي الذي حصل عليه المدعي فقد صدر بتاريخ ١٤٤١/٥/٣هـ، بينما كانت الجولة التفتيشية سابقة له بتاريخ ١٤٤١/٣/٧هـ، والعبرة في وقوع المخالفة من عدمه للحالة المرصودة أثناء الجولة، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى. وأرفق بها نسخة من محضري الضبط والتحقيق. ثم قدم المدعي مذكرة تضمنت:

أن المجمع حصل على موافقة لافتتاح مركز فحص العمالة بموجب خطاب مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف رقم (٤٧/٣٣/٩٦٥ط) وتاريخ ١٤٢٢/١/٩هـ، ثم أُضيف تخصص مركز فحص العمالة إلى ترخيص فتح المؤسسة الطبية الممنوح برقم (٢٧١٠٢٠١٢٠١٢١٠٠٠١) وتاريخ ١٤٢٣/١٢/١٦هـ، وأما الترخيص الإضافي المستقل الصادر بعد الجولة التفتيشية فقد تقدم المركز للحصول عليه بعد صدور قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة رقم (١٢٥٢-١٤٤١) في ١٤٤١/٠٣/٢٣هـ المتضمن إغلاق المركز تحفظياً إلى حين استكمال إجراءات الترخيص الإضافي المستقل. فعقّب ممثل المدعى عليها بمذكرة تضمنت: أن موافقة مدير الشؤون الصحية التي أرفقها المدعي كانت قبل صدور نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وهي أيضاً مقيدة بشرط الحصول على الترخيص النهائي، وأما ترخيص المجمع المتضمن تخصص مركز فحص العمالة فقد انتهى بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٥هـ، وكان يحمل الاسم السابق للمجمع (...). ثم قدم المدعي مذكرة أضاف فيها أنه صدر بعد انتهاء ترخيص المجمع في عام ١٤٣٣هـ قرارٌ يستلزم وجود طبيب أخصائي في علم الأمراض السريرية بمركز فحص العمالة، وعلى إثره تم استقدام الطبيبة (...) والتي مُنحت ترخيصاً لمزاولة المهنة من ١٤٣٣/٥/١٧هـ إلى ١٤٣٦/٥/٩هـ، وفي تاريخ ١٤٣٦/٥/٢٤هـ طلبت المدعى عليها تعديل مسمى المنشأة من (...) إلى (...)، فجُدد ترخيص المنشأة بالاسم الحديث، وبكامل التخصصات السابقة في تاريخ ١٤٣٧/٣/٢٤هـ، ثم طلبت المدعى عليها ارتباط مركز فحص العمالة بخدمة

(إفادة) لنقل المعلومات والتقارير الطبية، فاعتمد الارتباط بعد استيفاء إجراءاته في تاريخ ١٤٣٧/٥/٢١هـ. ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم نسخة من ترخيص المجمع الساري أثناء الجولة التفتيشية، والمتضمن بيان التخصصات الطبية، كما سألته: هل مركز فحص العمالة التابع لمجمع المدعي مرتبط بنظام الشؤون الصحية الإلكتروني؟ فأجاب: أن الترخيص الساري لم يشتمل على بيان التخصصات الطبية، وأن مركز فحص العمالة مسجل في نظام (إفادة) الإلكتروني، وهو نظام مرتبط مع كثير من الجهات الحكومية مثل الجوازات والبلديات. وبعد اكتفاء طرفي النزاع بما قدماه، رَفعت الدائرة جلسة اليوم للمداولة، وأصدرت هذا الحكم.

الأسباب

بما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة الطائف رقم (١٤٠١-١٤٤١هـ) وتاريخ ١٤٤١/٨/٨هـ؛ فإن الدعوى والحالة هذه تُعتبر من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، وتختص المحاكم الإدارية بنظرها ولائياً وفقاً لعموم المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وخصوص المادة (٢٥) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ، كما تختص هذه

المحكمة بنظر الدعوى مكانياً وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، فالثابت تبلغ المدعي بالقرار محل الطعن في تاريخ ١٤٤١/١١/١٤هـ، والثابت تقديم الدعوى الماثلة للمحكمة في تاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢هـ؛ ومن ثَم فإنها تكون مقبولةً شكلاً وفقاً لنص المادة (٢٥) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة من أنه: "يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ". وأمَّا عن موضوع الدعوى، فإن المدعي يتظلم من قرار المدعى عليها رقم (١٤٠١-١٤٤١هـ) وتاريخ ١٤٤١/٨/٨هـ المتضمن معاقبته بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال وذلك بسبب عمل مركز فحص العمالة بالمجمع وإجرائه عدداً من الفحوصات قبل الحصول على تصريح بذلك، والمتقررُ أن القضاء الإداري يبسط رقابته في دعوى الإلغاء على مشروعية القرارات الإدارية، ويتحقق من توافر أركانها الخمسة (الشكل والاختصاص والمحل والسبب والغاية)، وسلامتِها من العيوب الموجبة لإلغائها، والمتقرر كذلك أن ركن السبب هو الواقعة المادية التي تسبق القرار وتحمل جهة الإدارة على إصداره، فإذا ثبت انتفاء السبب، أو وُجِد لكن ثبت تكييفه واستخلاصه من أصول لا تُنتجه، أو ثبت ما يمنع اعتباره والأخذ به؛ فإن القرار يكون مشوباً بعيب فقدان السبب، مستوجباً للبطلان. وبفحص وتأمل الدائرة في القرار محل الطعن ومستندات الدعوى تبين لها أن المجمع الطبي المملوك للمدعي -واسمه السابق (...)- حصل على موافقة لافتتاح مركز فحص العمالة بتاريخ ١٤٢٢/١/٩هـ، ثم

حصل على ترخيص لفتح مؤسسة طبية يبدأ بتاريخ ١٤٢٣/١٢/١٦هـ وينتهي بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٥هـ، وقد تضمن الترخيص بيان التخصصات الطبية، ومنها مركز فحص العمالة، كما تبين أن جميع تراخيص المجمع المجددة عقب ذلك قد خَلَت من بيان التخصصات الطبية؛ ومن ثَمّ فإن المتعين اعتبار التخصصات المنصوص عليها في الترخيص الأول واستصحابها فيما تلاه؛ لما تقرر في القواعد الفقهية من أن: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)، وأن: (ما ثبت بزمان يُحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه). ومما يُرجّح أن مركز فحص العمالة مشمول بترخيص المجمع الساري أثناء الجولة التفتيشية اعتمادُه في نظام (إفادة) الإلكتروني التابع والخاضع لإشراف المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٧/٥/٢١هـ، وعملُه طيلة السنوات الماضية على مرأى ومسمع المدعى عليها دون نكير أو مطالبة بتصريح إضافي مستقل، فكان الأحرى بالمدعى عليها حال تفعيلها لاشتراط التصريح المستقل أن ترفض اعتماد المركز إلكترونياً، أو تكتفي بقرار الإغلاق التحفظي الصادر لذات السبب في تاريخ ١٤٤١/٣/٢٣هـ لا أن توقع على المدعي غرامة مالية جسيمة تقارب الحد الأعلى للعقوبة؛ وبناءً على كل ما سبق تخلص الدائرة إلى أن القرار محل الطعن قد شابه العيب في سببه، وتنتهي حينئذٍ إلى الحكم بإلغائه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة الطائف رقم (١٤٠١-١٤٤١هـ) وتاريخ ١٤٤١/٨/٨هـ وذلك في الدعوى الإدارية رقم (٤٤٠٨/١٠/ق/١٤٤١هـ) المقامة من (...) ضد المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.